國際公法主題整理：國際人權法與人民自決

> 整理範圍：108-114年司律一試國際公法考題
> 涵蓋主題：經社文公約、窮盡當地救濟、人民自決權、個人權利保障、兩公約適用、聯合國憲章人權條款、政治庇護、禁止酷刑
> 題數：10 題

壹、國際人權公約

一、ICESCR 個人申訴（114年第4題）

甲國為經濟社會文化權利國際公約（ICESCR）之締約國。於甲國就業之移工 A，認其健康權遭甲國恣意侵害而欠缺有效救濟，遂以個人名義向經濟社會文化權利委員會提出申訴而未獲受理。下列何者為不受理之可能理由？

(A) 經濟社會文化權利委員會無權受理個人申訴案
(B) 經濟社會文化權利委員會僅受理工會或團體申訴
(C) 甲國未加入經濟社會文化權利國際公約議定書
(D) 移工A並非甲國公民，不符合申訴人適格

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	❌ 錯誤	經社文委員會**有權**受理個人申訴案，但須以該國加入任擇議定書為前提。
(B)	❌ 錯誤	委員會**不限於**受理工會或團體申訴，個人亦得提出。
(C)	☑ 正確（本題答案）	甲國雖為ICESCR締約國，但**未加入任擇議定書**（Optional Protocol），委員會即無權受理個人申訴。個人申訴機制須另以議定書賦予管轄權。

(D)	❌ 錯誤	移工身分不影響申訴適格。ICESCR保障**管轄範圍內所有人**，不限公民。

二、國際法對個人權利之保障（112年第5題）

關於國際法對個人權利之保障，下列敘述何者錯誤？

(A) 依 1951 年難民地位公約，除因國家安全或公共秩序理由外，締約國不得驅逐合法在其領土內之難民
(B) 公民與政治權利國際公約與經濟社會文化權利國際公約，為保障個人權利之核心國際公約
(C) 條約與各國司法實務都已確立，從事普通犯罪之人不得主張為政治犯而不受引渡
(D) 日內瓦公約及其附加議定書保障平民與戰俘，在武裝衝突中應受人道之待遇

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	依1951年難民地位公約§32，除國家安全或公共秩序理由外，**不得驅逐**合法在其領土內之難民。
(B)	☑ 正確	ICCPR與ICESCR為保障個人權利之**核心國際人權公約**。
(C)	❌ 錯誤（本題答案）	關於政治犯之認定與普通犯罪之區別，各國**司法實務尚未完全一致**，並非「都已確立」。對於政治犯不引渡原則之例外（如恐怖主義行為），仍有爭議。
(D)	☑ 正確	日內瓦公約及附加議定書保障**平民與戰俘**，在武裝衝突中應受人道待遇。

三、兩公約於占領區之適用（112年第8題）

甲國占領乙國部分領土。甲國僅加入公民與政治權利國際公約（ICCPR），乙國則僅加入經濟社會文化權利國際公約（ICESCR）。關於乙國被占領區內人民享有之兩公約權利保障，下列敘述何者正確？

(A) 被占領區人民僅受ICCPR保障
(B) 被占領區人民僅受ICESCR保障
(C) 被占領區人民同受ICCPR及ICESCR保障
(D) 被占領區人民不受ICCPR或ICESCR保障

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	❌ 錯誤	非僅受ICCPR保障，尚受ICESCR保障。
(B)	❌ 錯誤	非僅受ICESCR保障。
(C)	☑ 正確（本題答案）	**占領國**（甲國）對其有效控制之占領區，須適用其所加入之**ICCPR**。同時，**被占領國**（乙國）所加入之**ICESCR**繼續適用於其領土上之人民。故被占領區人民**同受兩公約保障**。ICJ在「以色列修建隔離牆」諮詢意見中確認此立場。
(D)	❌ 錯誤	人民並非不受保障。

四、聯合國憲章人權條款（110年第8題）

關於聯合國憲章第1條第3項、第55條及第56條等所謂一般性人權條款，下列敘述何者正確？

(A) 該等條款因欠缺內涵之解釋而無法產生法拘束力
(B) 國際法院認定該等條款屬宣言性質而無法拘束力
(C) 該等條款藉由國際人權條約發展出實施之規定
(D) 聯合國大會決議該等條款僅具組織內部規範效力

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明

(A)	❌ 錯誤	該等條款**具有法拘束力**，雖內容較抽象，但已透過後續公約與實踐加以具體化。
(B)	❌ 錯誤	ICJ**未認定**該等條款僅為宣言性質，而係具有法拘束力之條約條款。
(C)	☑ 正確（本題答案）	憲章之一般性人權條款，透過後續之**國際人權條約**（如ICCPR、ICESCR）發展出具體之實施規定。
(D)	❌ 錯誤	該等條款並非僅具組織內部效力，而是對**所有會員國**均有拘束力。

貳、窮盡當地救濟

一、窮盡當地救濟之理由（113年第64題）

個人向國際人權條約監督機構提起訴訟或申訴前，應「窮盡當地救濟」。設定該尋求國際人權機構救濟條件之理由，下列敘述何者錯誤？

(A) 尊重國際人權條約所載不干涉（預）原則條款
(B) 允許被告國有機會修正錯誤或賠償損失
(C) 內國程序訴訟效率較高且有利判決執行
(D) 推定國家法體系正常運作以尊重管轄權

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	❌ 錯誤（本題答案）	窮盡當地救濟之理由**並非**基於不干涉原則。國際人權條約本身即已介入國內人權事務，不干涉原則在此不適用。窮盡當地救濟之目的在於**補充性**（subsidiarity），非不干涉。

(B)	☑ 正確	窮盡當地救濟使被告國有機會在國際層面介入前，自行**修正錯誤或賠償損失**。
(C)	☑ 正確	內國程序通常**效率較高**且有利於判決之執行。
(D)	☑ 正確	窮盡當地救濟**推定國家法體系正常運作**，尊重國家之管轄權。

> [!NOTE]
> **重點整理**
> 國際人權公約機制：
>
> - 個人申訴須以國家加入**任擇議定書**為前提
> - 人權公約保障**管轄範圍內所有人**（含外國人、移工）
> - 占領區：占領國之人權公約**延伸適用**
> - **窮盡當地救濟**原則：補充性原則，非不干涉原則
> - 聯合國憲章人權條款→ 透過**具體人權公約**實施

五、個人在國際法上之地位（108年第6題，原第61題）

有關個人在國際法上地位，下列敘述何者錯誤？

(A) 條約得為個人創設權利，並透過締約國之內國法規範保障該權利的實現
(B) 在條約未創設相關程序性機制的情形，個人無法在國際法上直接主張條約賦予的權利
(C) 目前國際法上尚無個人得直接利用以救濟其權利的機制
(D) 條約得直接課以個人違犯國際犯罪行為的刑事責任

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	條約得為個人**創設權利**，並透過締約國之內國法規範加以保障。

(B)	☑ 正確	若條約未創設相關**程序性機制**，個人無法在國際法上直接主張條約賦予之權利。
(C)	✖ 錯誤（本題答案）	目前國際法上**已有**個人得直接利用以救濟其權利的機制，例如**歐洲人權法院**允許個人直接提起訴訟，人權事務委員會亦受理**個人申訴**。
(D)	☑ 正確	條約得直接課以個人**國際犯罪行為之刑事責任**，如羅馬規約對戰爭罪、危害人類罪等之規定。

[!NOTE]
重點整理
個人在國際法上之地位：

- 條約得為個人**創設權利**及**課予義務**
- 個人**已有**國際救濟機制（歐洲人權法院、個人申訴等）
- 國際刑事法直接規範**個人刑事責任**

六、政治庇護之性質（108年第9題，原第64題）

有關國際法之政治庇護，下列敘述何者正確？

(A) 國家對於觸犯一般犯罪（如恐怖主義犯罪）之外國人，仍得給予政治庇護
(B) 國家給予外國人政治庇護僅能於其領域內為之，不可於其領域外為之
(C) 駐外使領館之政治庇護權是以領事關係公約為其法源依據
(D) 有關政治庇護之規定已屬習慣國際法

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
		國家**得**對觸犯一般犯罪之外國人給予政治庇護。政治庇護之

(A)	☑ 正確（本題答案）	給予屬國家主權裁量，國家得自行決定是否給予庇護，即使該外國人觸犯一般犯罪（如恐怖主義），**法律上不禁止**國家給予庇護。
(B)	✗ 錯誤	國家給予政治庇護**不限於領域內**。實踐上亦存在**域外庇護**（diplomatic asylum），如透過大使館給予庇護，惟其法律依據較具爭議。
(C)	✗ 錯誤	駐外使領館之庇護權並非以**領事關係公約**為法源。外交庇護之法律依據主要來自**區域性條約**（如拉丁美洲之卡拉卡斯公約），非領事關係公約。
(D)	✗ 錯誤	政治庇護之規定**尚未**成為習慣國際法。國家有權給予庇護，但**無義務**給予庇護，亦無習慣國際法要求國家必須接受庇護請求。

[!NOTE]
重點整理
政治庇護：

- 屬**國家主權裁量**，國家有權但無義務給予
- **不限於領域內**，域外庇護（外交庇護）亦存在
- 法源：非領事關係公約，主要為區域性條約
- **尚未**成為習慣國際法

七、禁止酷刑與絕對法（109年第9題，原第64題）

關於國際法之禁止酷刑（torture），下列敘述何者錯誤？

(A) 酷刑加害人得以奉上級之命為由免除其責

(B) 為前南斯拉夫國際刑事法庭認定屬絕對法（juscogens）

(C) 酷刑包括使被害人承受精神或肉體上之痛苦

(D) 國家有禁止酷刑之義務

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	❌ 錯誤（本題答案）	酷刑加害人**不得**以奉上級之命為由免除其責。禁止酷刑為**絕對禁止**，無論任何情況均不得為之，上級命令**不構成免責事由**。
(B)	☑ 正確	前南斯拉夫國際刑事法庭（ICTY）在Furundžija案中認定禁止酷刑屬**絕對法**（jus cogens）。
(C)	☑ 正確	酷刑包括使被害人承受**精神或肉體上之痛苦**，依聯合國禁止酷刑公約§1之定義。
(D)	☑ 正確	國家有**禁止酷刑之義務**，此為國際強行法所課予之義務。

[!NOTE]
重點整理
禁止酷刑：

- 屬**國際強行法**（jus cogens）
- **絕對禁止**：任何情況均不得為之
- 上級命令**不構成免責事由**
- 涵蓋**精神與肉體**之痛苦
- ICTY Furundžija案確認其強行法地位

參、人民自決權

一、人民自決權之範圍（112年第4題）

有關國際法上人民自決權，下列敘述何者錯誤？

(A) 人民自決權屬於國際法所明文承認之人權
(B) 人民自決權在規範性質上屬於國際強行法
(C) 人民自決權僅得由殖民地和非自治領土之人民行使
(D) 國家有義務避免採取干涉或限制人民自決權行使之行為

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	ICCPR與ICESCR均於第1條**明文承認**人民自決權。
(B)	☑ 正確	人民自決權被認定為**國際強行法**（jus cogens），不得以條約排除。
(C)	✗ 錯誤（本題答案）	人民自決權**不限於**殖民地和非自治領土之人民。ICJ在多個諮詢意見中確認，人民自決權具有普遍性質。
(D)	☑ 正確	國家有義務**避免干涉或限制**人民自決權之行使。

二、人民自決權與領土完整（110年第9題）

主權國家之領土完整及政治獨立應受尊重，惟國際法亦同時保障人民自決權，下列敘述何者錯誤？

(A) 人民自決權僅限於保障非自治領土之去殖民化
(B) 國際法於20世紀發展出非自治領土人民之獨立權
(C) 國際法院在諮詢意見中曾認為人民片面宣布獨立並不當然違反國際法
(D) 第三國不應協助他國境內之獨立或分離運動

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	❌ 錯誤（本題答案）	人民自決權**不僅限於去殖民化**。隨國際法發展，自決權已擴展至更廣泛之適用範圍。
(B)	☑ 正確	20世紀國際法發展出非自治領土人民之**獨立權**（去殖民化運動）。
(C)	☑ 正確	ICJ在「科索沃獨立宣言」諮詢意見（2010）中認為，片面宣布獨立**並不當然違反國際法**。
(D)	☑ 正確	基於不干涉原則，第三國**不應協助**他國境內之獨立或分離運動。

[!NOTE]
重點整理
人民自決權：

- 規範性質：**國際強行法**（jus cogens）
- 適用範圍：**不限於殖民地**，具普遍適用性
- 片面宣布獨立 → **不當然違反國際法**（ICJ 2010科索沃諮詢意見）
- 第三國不應協助分離運動
- 與領土完整原則之間存在**張力**

資料來源： 108–114 年司律一試國際公法考古題
最後更新： 2026-06-19